

Nr. 130 Vermerk des Ministerialrats Wienstein über eine Ressortbesprechung am 17. Mai 1933 im Reichsministerium des Innern

R 43 II/134, Bl. 18–19

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

Betrifft: Vorläufiger Gesetzentwurf über Zurücknahme von Einbürgerungen usw.¹⁾

Über den oben bezeichneten Entwurf²⁾ fand am 17. Mai, 10 Uhr vormittags, im Reichsministerium des Innern unter Vorsitz des Ministerialdirigenten Geh. Reg. Rat Hering eine Ressortbesprechung statt, an der ich teilgenommen habe.

Einleitend bemerkte Geheimrat *Hering*, daß durch den Entwurf nicht etwa sämtliche Probleme einer deutsch-völkischen Gesetzgebung geregelt werden sollten, sondern nur die vordringlichsten Probleme, die wahrscheinlich am leichtesten geregelt werden könnten.

Im einzelnen wurden gegen den beiliegenden Entwurf folgende Bedenken geäußert: Zu I: Die Vorschrift, daß der Widerruf auf den Zeitpunkt der Einbürgerung zurückwirken soll, wurde insbesondere von dem Vertreter des Reichsjustizministeriums, Ministerialrat *Kritzinger*, als bedenklich bezeichnet. Herr *Kritzinger* machte darauf aufmerksam, daß dann z. B. andere, vielleicht inzwischen erfolgte Rechtsakte wie Eheschließung, Erbschaft usw. nach deutschem Recht nicht mehr gültig seien. Vielleicht könne man ohne eine Rückwirkung des Widerrufs auf den Zeitpunkt der Einbürgerung auskommen.

Dieser Punkt wird vom Reichsministerium des Innern nochmals geprüft werden.

In Nr. II des Entwurfs wurde vor allem bemängelt, daß das Saargebiet im Satz 1 des Entwurfs dem Auslande gleichgestellt worden sei. Es bestand Übereinstimmung darüber, daß es sich empfehle, das Saargebiet in einem besonderen Absatz aufzuführen und die Vorschriften des Absatzes 1 für das Saargebiet für gleichfalls anwendbar zu erklären.

Ferner bestanden Zweifel hinsichtlich der Vorschrift, daß Reichsangehörige, die sich im Auslande aufhalten, der Reichsangehörigkeit für verlustig erklärt werden können, falls sie einer Aufforderung der zuständigen Behörde, zurückzukehren, nicht Folge leisten. Es wurde insbesondere von dem Vertreter des Preußischen Ministeriums des Innern, Ministerialrat *Driest*, die Frage aufgeworfen, an wen diese Aufforderung gerichtet werden solle. Es sei nicht ganz klar zu ersehen, ob und bei wem die Reichsregierung ein Interesse an der Rückkehr haben könne.

Auch dieser Punkt wird vom Reichsministerium des Innern nochmals geprüft werden.

Der auf Grund der heutigen Ressortberatung neugefaßte Entwurf soll den Ressorts demnächst vom Reichsministerium des Innern übersandt werden³⁾.

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 50, dort auch Anm. 3.

²⁾ Der vom RIM am 12. 5. übersandte vorläufige Entwurf bestimmte u. a.: 1. Einbürgerungen, die zwischen dem 9. 11. 18 und dem 30. 1. 33 vorgenommen wurden, müssen widerrufen werden, falls sie „keinen erwünschten Bevölkerungszuwachs darstellen“. Der Widerruf wirkt auf den Zeitpunkt der Einbürgerung zurück. 2. Reichsangehörige, „die sich im Ausland (oder im Saargebiet) aufhalten, können der Reichsangehörigkeit für verlustig erklärt werden, falls sie sich durch ihr Verhalten der Zugehörigkeit zum deutschen Volke unwürdig erwiesen haben oder einer Aufforderung der zuständigen Behörde, zurückzukehren, nicht Folge leisten.“ Ihr Vermögen kann beschlagnahmt und bei Aberkennung der Reichsangehörigkeit als dem Reich verfallen erklärt werden (R 43 II/134, Bl. 16–17).

³⁾ Zur neuen Fassung des Entwurfs und zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 193, P. 2, dort auch Anm. 4.

Ministerialrat *Driest* (Preußisches Ministerium des Innern) teilte die aus der Anlage ersichtlichen Zahlen über die in den Jahren 1919 bis einschließlich 1931 erfolgten Einbürgerungen von Ausländern⁴⁾ mit. Er glaubte, versichern zu können, daß diese Zahlen richtig seien, wies allerdings selbst darauf hin, daß die Einbürgerung der Jahre 1918 und 1932 in der Nachweisung nicht enthalten seien. Zu bemerken ist, daß die Nachweisung nur die Zahlen der Familienoberhäupter wiedergibt, so daß noch eine durchschnittliche Anzahl von Familienangehörigen hinzuzurechnen ist.

W[ienstein]

⁴⁾ Beigefügt ist eine tabellarische Zusammenstellung, wonach in den genannten Jahren in *Preußen* insgesamt 129 517 Ausländer (114 029 „Deutschstämmige“, 11 254 „Ostausländer nichtdeutscher Herkunft“, 4234 „Sonstige Fremdstämmige“) eingebürgert worden waren.

Zitierhinweis

Nr. 130 Vermerk des Ministerialrats Wienstein über eine Ressortbesprechung am 17. Mai 1933 im Reichsministerium des Innern in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d130>